

0015037-82.2015.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... nos moldes do art. 70 do Código Penal.:

Roubo duplamente majorado. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso e validade das palavras da vítima. Delito consumado. Roubo que se consuma com a mera subtração da res. Inexigência da posse mansa e pacífica. Súmula n.º 582 do STJ. Condenação acertada. Concurso formal. Crime praticado contra patrimônio de várias ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0015037-82.2015.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0015037-82.2015.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO LEANDRO MAGALINI

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

MÁRCIO LEANDRO MAGALINI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II (antiga redação), combinado com o artigo 29, caput e o artigo 70, caput, todos do Código Penal, porque em 17 de março de 2015, por volta das 10:50 horas, na Rua Alvares Cabral, nº 1054, Centro, nesta cidade e comarca, agindo em coautoria e auxílio mútuo com indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um notebook da marca Asus, um aparelho celular da marca Samsung, uma corrente de ouro, um pingente de ouro, uma aliança de ouro, e um telefone fixo do escritório, pertencente à vítima CARLA CRISTINA DIAS SECAF, e um aparelho celular da marca Samsung, uma aliança de ouro, dois notebooks da marca Samsung, um notebook da marca Positivo, um notebook da marca Dell, e um token de assinatura de certificado digital, pertencente à vítima THIAGO SECAF. Segundo o apurado, as vítimas, que são marido e mulher, estavam em seu escritório

de advocacia, quando o acusado bateu na porta querendo perguntar algo. Ao ser atendido por Carla, o acusado foi logo entrando no imóvel e perguntando quantos advogados havia no local. Ocorre que ela, ao fechar a porta do escritório para atender o acusado, foi surpreendida com a entrada rápida de um segundo indivíduo, oportunidade em que ele retirou de uma sacola de supermercado uma arma de fogo e anunciou o assalto. Neste momento, o denunciado e seu comparsa exigiram que Carla os levasse até a sala de Thiago, quando então este também foi rendido por aqueles. Constantemente ameaçados de que não deveriam olhar para eles e que ficassem quietos, os roubadores começaram a vasculhar o escritório a procura de dinheiro, ao mesmo tempo em que revezavam a arma de fogo e colocavam na sacola e mochila os pertences roubados. Após os assaltantes pegarem tudo que queriam, eles deixaram as vítimas dentro da sala, porém com a porta aberta, evadindo-se do local. De posse das características físicas dos indivíduos, os policiais civis conseguiram identificar um dos roubadores, qual seja o acusado, que acabou sendo preso em 23 de março de 2015, na companhia de CARLOS HENRIQUE FERREIRA EGIDIO. Chamados para realizar o reconhecimento fotográfico, as vítimas, sem sombra de dúvidas, reconheceram o acusado como sendo um dos autores do roubo em apreço (fls. 26 e 97). Quanto a pessoa de CARLOS HENRIQUE FERREIRA EGIDIO, Thiago afirmou que ele não participou ao menos presencialmente do roubo em questão (fls. 189).

A denúncia foi recebida em 29 de abril de 2022, sendo determinada citação do acusado (fls. 301).

Citado (fls. 314), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 317)

Durante a instrução, foram ouvidas as declarações das vítimas, testemunhas e interrogado o acusado (fls. 203).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 327)

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas e, ao final, foi interrogado o acusado (fls. 353).

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a procedência da ação penal. A materialidade está comprovada pelo autos de exibição, Boletim de Ocorrência e documentos. Autoria é certa, ainda que o acusado tenha negado em ambas as fase. O reconhecimento de ambas vítima foi seguro, sereno, inclusive apontaram características físicas peculiares do acusado. Assim, o conjunto probatório é suficiente para a condenação. O réu tem péssimos antecedentes criminais e é reincidente específico. Pugna pela pena-base acima do mínimo legal. Na segunda fase, lembra da agravante de reincidência e e na terceira das causas de aumento de pena pelo emprego de arma e concurso de agentes. Regime fechado.

A Defesa, por sua vez, alegou que o acusado negou o delito desde a fase inquisitiva e que não teve participação no caso. Embora estivesse envolvido em outros delitos, negou qualquer envolvimento com o caso dos autos. Também não houve prisão em flagrante ou apreensão de objetos das vítima em poder dele. Salienta que o reconhecimento foi feito apenas por fotografia, tendo já passado tempo considerável desde os fatos, não podendo ser considerado prova absoluta. Concluiu que não há elementos robustos e concretos que apontem ser o réu autor dos fatos, apenas a palavra das vítimas, que não pode ser exclusivamente considerada. Assim, requer a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, em caso de condenação, pena-base no mínimo legal, afastada a majorante da arma, pois não apreendida e não atestada potencialidade lesiva. Também seja afastado o concurso de pessoas, pois o comparsa não foi identificado. Regime menos gravoso.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada pelos Boletins de Ocorrência de fls. 05/08, 25/28, pelos Relatórios de Investigação de fls. 06/07 e 23/24, pelos Autos de Reconhecimento Fotográfico de fls. 29/33 e 118, pelos Relatórios de Investigação de fls. 15/19, 20/21 e 49, bem como pela prova oral

constante dos autos.

A autoria delitiva também é certa.

A vítima Thiago Secaf afirmou que o roubo aconteceu no seu escritório e, naquele dia, a esposa foi trabalhar para cumprir função de secretária. O roubador bateu na porta e a esposa abriu, quando ele então anunciou assalto. Entrou outro rapaz com ele, passou pela recepção, renderam-lhes e roubaram seus pertences. Reconhece o réu como a pessoa que lhe roubou. Quem entrou armado foi o réu Márcio. Estavam com uma mochila e não sabe se havia outra arma. Os roubadores se revezavam entre si na posse do revólver, enquanto um ficava com arma apontada, o outro olhava o escritório. Seu prejuízo foi de quase R\$10.000,00. Não recuperou nenhum objeto. Na semana seguinte, houve um roubo em um açougue na Avenida Independência e prenderam pessoas que, pela descrição, em especial uma pinta no rosto bem característica, os policiais entraram em contato. A pessoa presa tinha essa característica e foi chamado para ir na delegacia. Lá, o declarante o reconheceu de imediato. No roubo, o réu ficou a uma distância de 3 metros de si, quando estava na sala, o tempo todo de frente. Na delegacia fez reconhecimento fotográfico, uma semana depois o delito. No roubo, ficaram na sala de seu escritório, por menos de uma hora, o tempo todo com arma apontada. Os dois roubadores estavam de cara limpa, porém não conseguiu reconhecer o comparsa por fotos. Reconhece o réu também em audiência. Ele tem uma marca característica no rosto, uma pinta ao lado do nariz e, na época estava mais pesado, hoje está mais magro.

A vítima Carla Cristina Dias Secaf contou que estava na recepção do escritório quando bateram na porta, abriu-a e o réu perguntou sobre um advogado. Ele foi entrando e, em seguida, entrou outro rapaz. Ele tirou da mochila uma arma de fogo e foi subindo as escadas. Falou para Tiago sobre o assalto. Ficaram deitados no chão, sempre com a arma apontada. Fez o reconhecimento de Márcio na delegacia, por fotografia. O outro roubador não reconheceu. Os dois estavam de cara limpa. Fez o reconhecimento uma semana depois do crime. Márcio foi quem primeiro chegou e colocou a arma em suas costas. Durante o assalto, eles revezavam com a arma, mas Márcio ficou mais tempo com ela. Reconhece o réu em audiência como autor do crime, ele tem uma pinta no rosto.

A testemunhas em comum Reginaldo Boscolo, investigador da polícia civil, recorda-se que receberam informação de que indivíduos presos em um determinado fato teriam cometido diversos outros roubos na cidade, dentre eles o no escritório de advocacia das vítimas. Solicitaram que as vítimas comparecessem na delegacia e lá elas reconheceram o réu, sem sombra de dúvida, como autor do crime. Feito reconhecimento fotográfico, foi encaminhado à delegacia e não teve mais contato com o caso.

A testemunha em comum Pedro Moretti Júnior, policial, afirmou que de posse do Boletim de Ocorrência, chamaram a vítima até a delegacia e esta reconheceu fotograficamente o autor dos fatos. Posteriormente, a vítima registrou outro Boletim de Ocorrência de que o autor havia usado seu celular para tirar foto e encaminhar para outra pessoa. Trabalhava na época dos fatos no 5º Distrito Policial. De posse do BO tiveram informações e conseguiram elucidar o caso. No distrito há álbum de fotos de pessoas que praticam roubos. Não se recorda como chegou na pessoa do réu, mas a polícia trabalha com informações e, neste caso, conseguiram apurar a autoria.

O réu, no interrogatório judicial, disse ter 44 anos, está preso por furto, pegou 5 anos e 4 meses de pena. É casado e tem filhos. Sobre o caso dos autos, nega ter cometido o crime. Não pode assumir algo que não cometeu. Na época estava sendo investigado por outros delitos, chegou a ser preso em flagrante, porém foi absolvido por insuficiência de provas.

Pois bem. Em que a negativa do acusado em juízo, verifico que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a condenação nos exatos termos da denúncia.

As vítimas narraram, com riqueza de detalhes, os atos praticados pelos assaltantes. Estas foram abordadas no escritório de advocacia, sendo que o réu entrou primeiro, sacando uma arma de fogo, e, em seguida, o comparsa. Enquanto um ficava com a arma apontada na direção das vítimas, o outro vasculhava o escritório e subtraía os objetos. O prejuízo foi de mais de R\$ 10.000,00 à época.

As declarações das vítimas estão em total coerência com os demais elementos de prova, em especial o reconhecimento fotográfico que foi feito na delegacia (Autos de Reconhecimento de fls. 29/33 e 118). Em audiência as vítimas também reconheceram o réu sem sombra de dúvida, apontando-o como aquele que entrou primeiro no escritório e sacou a arma de fogo. Os ofendidos apontaram uma característica física no rosto do acusado que os marcou, qual seja, uma pinta ao lado do nariz. Em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra das vítimas é de fundamental importância na solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, cumpre aceitá-la, eis que não teriam os ofendidos razões para levianamente acusarem um inocente. No sentido, vejamos a jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (STJ, AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020) grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. 2. O simples reexame de provas não é admitido em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, não se exige a apreensão e a realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 297871 RN 2013/0060207-3, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 18/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2013) grifei

APELAÇÃO ROUBO QUALIFICADO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS RECONHECIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em reconhecimento válido e em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. EMPREGO DE ARMA PALAVRA FIRME DA VÍTIMA Suficiência: O firme e detalhado relato da vítima, atestando o emprego de arma na conduta delituosa, é suficiente para a configuração da figura qualificada, sendo desnecessária a apreensão do armamento. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00081688820108260309 SP 0008168-88.2010.8.26.0309, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 23/05/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/06/2013) grifei

Some-se a isso o depoimento dos policiais civis que atuaram na investigação. Pouco dias após o crime ora apurado, o réu foi preso por outro assalto e, como havia informações do envolvimento dele com diversos roubos pela cidade, ele foi levado a reconhecimento pelas vítimas, as quais o reconheceram fotograficamente. O emprego da violência e grave ameaça também está suficientemente comprovado, pois

as vítimas contaram que permaneceram sob a mira de um revólver e foram ameaçadas pelos assaltantes, não restando dúvidas quanto à tipificação do delito e dolo dos agentes.

A primeira causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas está devidamente comprovada pela palavra das vítimas, as quais contaram que foram abordadas por duas pessoas que, juntas, realizaram a rendição e recolha dos bens. Ressalto que o fato de o comparsa não ter sido identificado até o presente momento não acarreta o afastamento da mencionada majorante, pois esta restou devidamente comprovada pelos meios acima demonstrados.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA – RECONHECIMENTO SEGURO PELA VÍTIMA, QUE DEVE PREVALECER – IMPUTAÇÃO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – MAJORANTES DEMONSTRADAS. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA OU APREENSÃO DA ARMA – REGIME ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO" (TJSP. Apelação Criminal nº 000305-67.2016.8.26.0569. Relator: Euvaldo Chaib. Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 14/11/2017)

A prova oral colhida constatou o liame subjetivo entre o acusado e o comparsa não identificado no sentido de que, juntos, empregaram grave ameaça contra as vítimas e subtraíram diversos objetos do escritório e delas. Quanto à segunda causa de aumento de pena, não há dúvidas de que o réu praticou o crime mediante uso de arma de fogo, a qual serviu para ameaçar as vítimas. As vítimas foram seguras ao afirmar que foram ameaçadas com o emprego da arma de fogo, inclusive a vítima Carla narrou que o réu chegou a colocar a arma em suas costas, bem como contou que ficaram deitados no chão, sob a mira do armamento. Ressalto que o entendimento majoritário é no sentido de que é dispensável a apreensão e realização de exame pericial para configurar a majorante referente ao emprego de arma de fogo, conforme a recente decisão do C. STJ:

"Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)" (AgRg no Ag no REsp 1.561.836/SP, j. 19/04/2018). Também a decisão do E. TJSP:

"Apelação Criminal ROUBO AGRAVADO Materialidade e autoria indúvidas Depoimento da vítima na fase de inquérito, reconhecimento fotográfico e relatos das testemunhas. Negativa isolada, apresentada em versão sem credibilidade e destoada das demais provas Afastamento das majorantes. Impossibilidade. Desnecessidade de apreensão da arma. Suficiência da palavra da vítima, policial militar, que afirmou o emprego ostensivo da arma de fogo, para reconhecer o emprego da arma. Pena. Diminuição da fração de aumento. Necessidade. Aumento de 1/3 suficiente e necessário para a reparação e prevenção do crime. Súmula 443 do STJ. Regime prisional que não comportam abrandamento, tendo em vista a quantidade de pena imposta e a gravidade concreta da infração. Isenção de custas. Possibilidade. Ausência de elementos nos autos que comprovem a capacidade econômica do réu DADO PARCIAL PROVIMENTO." (TJSP. Apelação nº 3000324-26.2013.8.26.0634. Relator: Rachid Vaz de Almeida. Órgão julgador: 10ª Câmara Criminal Extraordinária. Data do julgamento: 04/08/2017)

Portanto, restou suficientemente provado, que nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, o réu infringiu o artigo 157, §2º, incisos, I e II, do Código Penal.

Por fim, observo que, segundo a denúncia, confirmada pelas vítimas em juízo, o réu subtraiu um notebook da marca Asus, um aparelho celular da marca Samsung, uma

corrente de ouro, um pingente de ouro, uma aliança de ouro, e um telefone fixo do escritório, pertencentes à vítima Carla Cristina. Ainda, subtraiu um aparelho celular da marca Samsung, uma aliança de ouro, dois notebooks da marca Samsung, um notebook da marca Positivo, um notebook da marca Dell, e um token de assinatura de certificado digital, pertencentes à vítima Thiago. Nada foi recuperado. Colaciono jurisprudência no sentido de que, sendo subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, nada obstante a ação acontecer no mesmo contexto fático, caracteriza-se a pluralidade de delitos, em concurso formal, nos moldes do art. 70 do Código Penal.:

Roubo duplamente majorado. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso e validade das palavras da vítima. Delito consumado. Roubo que se consuma com a mera subtração da res. Inexigência da posse mansa e pacífica. Súmula n.º 582 do STJ. Condenação acertada. Concurso formal. Crime praticado contra patrimônio de várias vítimas diferentes, mediante uma só ação. Compensação da reincidência com a confissão. Redimensionamento do aumento em razão das majorantes, que só enseja redução da pena de multa. Regime fechado adequado. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. (TJSP; Apelação Criminal 0009460-75.2015.8.26.0037; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Araraquara - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/09/2018; Data de Registro: 24/09/2018)

ROUBO- AUTORIA DELITIVA PROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório pelo roubo. ROUBO - AÇÃO ÚNICA - VÍTIMAS DIFERENTES - CONCURSO FORMAL DE CRIMES - RECONHECIMENTO - Configura-se o concurso formal se a unidade da ação conduz à lesão de várias objetividades jurídicas distintas, o que fica patente quando o delito praticado contra vítimas diferentes que estavam juntas quando foram despojadas dos seus bens pelo agente. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0001678-75.2015.8.26.0050; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/03/2016; Data de Registro: 11/03/2016)

No caso em apreço, não se pode cogitar de confusão patrimonial porque alguns dos bens, especialmente joias e a aliança de casamento, foram retirados do corpo de cada ofendido e isso sinaliza que o réu teve plena condição de perceber que eram bens particulares de cada qual.

Assim, tendo em vista que, mediante uma só ação, o réu praticou dois crimes idênticos, já que subtraiu bens de duas vítimas diferentes (e plenamente identificáveis), presente o concurso formal de crimes, razão pela qual será aplicada somente uma das penas, mas aumentada conforme artigo 70 do Código Penal. Passo, então, à dosimetria da pena.

Procedo à fixação conjunta das penas dos dois crimes de roubo, em concurso formal. Na primeira fase, verifico que o réu possui vários registros criminais por crimes patrimoniais (fls. 319/326), a indicar personalidade deturpada e voltada a prática destes delitos. Diante disso, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, resultando em 4 anos de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase assinalo que o réu é reincidente específico (Certidão de Criminal de fls. 319/320 - Processo nº 0012114-93.2009.8.26.0506) e por isso agravo a pena em 1/6, resultando em 05 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa. Inexistem circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase não incidem causas de diminuição.

Presentes duas causas de aumento (artigo 157, §2º, incisos I e II, CP). Incremento a pena anteriormente dosada em 3/8 (três oitavos), conforme entendimento do C. STJ, resultando em 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão e 16 dias-multa:

"Na hipótese de existir concurso de causas de aumento da pena prevista para o crime de roubo, para evitar tratamento igual para situações diferentes, em princípio, a

menor fração de aumento previsto no § 2º do art. 157 do Código Penal deve ser destinada ao caso de apenas uma qualificadora; havendo duas, a majoração deve ser de 3/8; existindo três, eleva-se em 5/12; em se tratando de quatro, o aumento deve ser de 11/24; e, por fim, verificada a concorrência das cinco causas de aumento previstas, o acréscimo deve alcançar o patamar máximo, ou seja, a metade. (STJ – HC 200500404806 – (42459 SP) – 5ª T. – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – DJU 10.10.2005 – p. 00403)"

Por fim, há de se reconhecer também o concurso formal entre os crimes de roubo perpetrados pelo agente, pois praticou, mediante ação única, dois crimes contra vítimas diversas. Por esta razão, aumento sua reprimenda em 1/6, passando à pena final de 8 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa, a qual torno definitiva.

Tendo em vista a quantidade de reprimenda fixada, bem como a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência ao acusado, fixo-lhe o regime fechado como inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, "a" e, §3º, do CP.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu MÁRCIO LEANDRO MAGALINI, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II (antiga redação), combinado com o artigo 29, caput e o artigo 70, caput, todos do Código Penal, à pena de 8 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em conta a situação econômica do réu.

Faculto o recurso em liberdade, pois assim permaneceu durante todo o processo.

Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Proceda-se ao cômputo da presente decisão em dados estatísticos, ex vi do Art. 809 do Código de Processo Penal; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 3) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo; 4) Extraia-se as guias de execução definitiva conforme Art. 105 da Lei de Execução Penal, observando-se o regime inicial fixado na condenação. Expeçam-se as comunicações necessárias.

Condeno o réu, ainda, às custas e despesas processuais, na forma da Lei, ressalvado ser beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos prevista no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, pois não há pedido expresso da vítima.

P. I. C.

Ribeirão Preto, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA